

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2332/2535

นางสุปราณี สุทธิสารากร

ผู้ร้อง

นางกัลยา ไชติรส

ผู้คัดค้าน

นางกัลยา ไชติรส ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจาก ผู้ร้องมีพฤติการณ์ไม่สุจริตต่อกองทรัพย์มรดก กล่าวคือเมื่อประมาณวันที่ 1 เมษายน 2535 ผู้ร้องได้นำรถไถมาทำการไถพรวนดินบนที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก) เลขที่ 773 ตำบลสามแยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ 2 งาน เพื่อปลูกพืช ผลการเกษตรโดยหวังผลกำไรโดยมิได้บอกกล่าวให้ผู้คัดค้านหรือ ทายาทอื่นทราบ การกระทำของผู้ร้องเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ จากทรัพย์มรดกโดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองมรดกและทายาททุกคน โปรดมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้ผู้ร้องกระทำการนำ รถไถมาไถพรวนดิน และห้ามมิให้ผู้ร้องปลูกพืชผลการเกษตรบนที่ดิน อันเป็นทรัพย์มรดกดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 87)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ภิญโญสุทธิสารากร ผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องทำให้ผู้คัดค้านและทายาทกับกองมรดกได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 79)

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีมีเหตุสมควร จึงห้ามมิให้ผู้ร้อง ไถพรวนดินและปลูกพืชผลบนที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 773 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีมีเหตุสมควร จึงห้ามมิให้ผู้ร้อง ไถพรวนดินและปลูกพืชผลบนที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 773 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างฎีกา

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ